

Page 1 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-1.pdf

Page 2 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 3 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 4 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 5 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 6 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 7 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 8 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 9 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 10 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 11 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 12 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 13 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 14 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 15 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 16 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 17 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 18 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 19 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 20 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 21 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 22 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 23 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 24 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 25 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 26 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 27 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 28 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 29 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 30 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 31 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 32 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 33 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-1.pdf

Page 34 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 35 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 36 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 37 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 38 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 39 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 40 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-1.pdf

Page 41 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 42 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 43 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 44 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 45 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 46 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 47 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 48 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 49 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 50 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 51 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 52 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 53 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 54 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 55 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 56 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 57 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

پیش گفتار قانون حقوقدانان ایران

نگارش حاضر نسخه چهارم پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران است که با تلاش قانون حقوقدانان ایران تدوین و ارائه شده است. این نگارش حاوی بهسازی هایی است که عمدتاً برای تفکیک و روشن تر کردن گزینه های مربوط به ساختارهای حکومتی (پادشاهی و جمهوری ریاستی) در برخی از اصول، از جمله اصول مربوط به قوه مجریه، اعمال شده است. در بخش هایی که یک گزینه منحصرأ به یکی از ساختار سیاسی مربوط باشد نام ساختار سیاسی مربوطه در انتهای هر گزینه در داخل پرانتز درج شده است. ضمناً نسخه ترجمه انگلیسی پیش نویس پیشنهادی و سایر مطالب مربوطه عیناً تهیه و در این کتاب درج شده است. برای استحضار از چگونگی تدوین پیش نویس پیشنهادی حاضر، لطفاً به پیش گفتارهای مربوط به نگارش های نخست تا سوم که به ترتیب قدیم به جدید در انتهای مجموعه حاضر آمده است مراجعه فرمائید.

پادشاهی، جمهوری یا ساختاری دیگر؟

انتخاب یکی از این دو ساختار حکومتی یا ساختارهای متنوع دیگری که در جهان کنونی وجود دارد، یا هر گونه نوآوری در این ساختارها جهت انطباق موازین حقوق اساسی با شرایط ویژه ایران بر عهده خرد جمعی مردم خواهد بود. این انتخاب می تواند بر اساس عواملی گوناگون همچون سابقه تاریخی، وضعیت سیاسی و اجتماعی فعلی، ترکیب جمعیتی، ساختارهای موجود اداری و امکانات واقعی تغییر و تصحیح آنها، امکانات مادی و معنوی از جمله اینرسی های سازمانی، و سایر عوامل صورت پذیرد. از دید قانون حقوقدانان ایران، این ساختارها همگی می توانند در عمل از سلامت و کارائی لازم برخوردار باشند، یا برعکس می توانند به فساد و ناکارآمدی دچار شوند. از دید این قانون عوامل بسیار دیگری برای تضمین کارآمدی و سلامت یک ساختار سیاسی دخیل هستند که اهم آنها عبارتند از: آزادی بیان، آزادی رسانه ها، وجود قوانین اساسی و عادی خوب، و دستگاه قضائی مستقل و مبتنی بر انتخاب قضاات به شرحی که در پیش نویس حاضر ارائه شده است.

ضرورت تهیه پیش نویس قانون اساسی از هم اکنون

تهیه پیش نویس قانون اساسی پیش از سرنگونی حکومت دیکتاتوری می تواند برای گروه های مخالف هم مزایا و هم معایبی داشته باشد، و تأثیر آن با توجه به شرایط خاص، اهداف و استراتژی های جنبش ضدحکومت متفاوت است. در مورد شرایط خاص ایران، برخی از نکات اصلی در مورد مزایا و

مزایا:

نشاندهنده آینده نگری: داشتن یک پیش‌نویس قانون اساسی مطلوب می‌تواند نشان دهد که جنبش مخالف تنها به کارزار سرنگونی رژیم حاکم متمرکز نیست، بلکه دیدگاه روشنی برای حکومت آینده کشور دارد. صرف نظر از واکنش‌های احتمالاً منفی معدود اشخاص "فعال منفعل" بنا به دلایل گوناگون شخصی و گروهی، ارائه یک پیش‌نویس قابل اتکاء می‌تواند به طور ویژه به مردمی که از بی‌برنامگی احتمالی نیروی جایگزین حکومت موجود نگران هستند، آمادگی این نیرو برای رهبری مؤثر و آینده‌نگر را نشان دهد و به رفع نگرانی‌ها و جلب حمایت عمومی کمک کند.

بسترسازی برای هماهنگی و حرکت به سمت یکپارچگی: تدوین پیش‌نویس قانون اساسی نیازمند بحث‌ها و همکاری درونی در گروه‌های مردم مخالف (و نه ضرورتاً جمع‌های سیاسی چند نفره) است که تا کنون توسط قانون حقوقدانان ایران دنبال شده است. این فرآیند می‌تواند با مشخص کردن نقاط اشتراک و افتراق، چارچوبی برای یکپارچگی را در بین جناح‌های مختلف تقویت کرده و بروز اختلافات و سردرگمی پس از سرنگونی حکومت را به حداقل برساند.

جلب توجه و حمایت بین‌المللی: پیش‌نویس قانون اساسی می‌تواند به عنوان ابزاری برای کسب تأیید و حمایت بین‌المللی به کار گرفته شود و به دولت‌ها و سازمان‌های خارجی تصویری از هدفها و تعهد به حکومت دموکراتیک آینده را ارائه کند.

اعتماد بین‌المللی به عدم وقوع هرج و مرج: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های جامعه جهانی هراس از وقوع هرج و مرج در منطقه در اثر عدم مدیریت روند انتقال قدرت از حکومت دیکتاتوری به حکومت جدید است. علاوه بر نیاز به سازماندهی‌ها و اقدامات متعددی که در این زمینه لازم است، آماده‌سازی مجموعه‌ای از قوانین که لازم است به سرعت و ظرف چند روز جایگزین قوانین قبلی شوند اقدامی مهم و مورد توجه تحلیلگران سیاسی و امنیتی جامعه بین‌المللی است و می‌تواند به اطمینان خاطر از عدم وقوع پدیده‌ای که از آن به عنوان کشور متلاشی شده (failed state) نام برده می‌شود کمک شایانی کند. ناگفته نماند که اتحاد جمع‌های کوچک نیروهای مخالف که اقدامات عملی برای سازماندهی، آینده‌نگری و سایر ملاحظات را به دنبال نداشته باشد در تحلیل‌های سیاسی و به ویژه امنیتی جامعه جهانی چندان اهمیتی ندارد. آنچه که اهمیت دارد وجود یک نیروی توانمند و برنامه‌ریز است که بتواند اعتماد عموم مردم را به خود جلب کند. جمع‌های کوچک

و کم نور گروه های بی برنامه در برابر ظهور چنین نیروی آینده نگر و برنامه دار به سرعت کم فروغ و ناپدید خواهند شد.

تسهیل روند انتقال قدرت: یک قانون اساسی خوب می تواند با طرح ریزی چارچوب موضوعات کلیدی، حقوق و مسئولیت ها، انتقال قدرت را آسان تر کند و ابهام ها و خلاء های احتمالی در قدرت را کاهش دهد. قطع نظر از گزینه های مربوط به ساختار حکومتی و اجرائی مندرج در پیش نویس تقدیم شده، تبیین و تعیین سایر موازین حقوق اساسی از هم اکنون، امکان تهیه پیش نویس سایر قوانین مهمی که نیاز به تغییر فوری پس از سرنگونی دارند (مانند قوانین جزائی، آیین دادرسی کیفری، قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، قانون دیوان عدالت اداری، قانون امور حسبی و غیره که بالغ بر بیست و هفت قانون است و فهرست آنها قبلاً توسط کانون حقوقدانان ایران تهیه و اعلام شده، و پیش نویس های مربوطه در دست تهیه است) را فراهم می کند.

معایب:

اختلافات داخلی: تدوین یک قانون اساسی مستلزم تصمیم گیری هایی قابل توجه درباره آینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است. در این خصوص، اختلاف نظر هائی در درون گروه های مخالف ممکن است پیش بیاید که می تواند منجر به درگیری ها و تضعیف حرکت کلی گردد. اما با توجه به این که در حال حاضر نیروهای سیاسی فراگیر هنوز به وجود نیامده اند و یا هنوز نتوانسته اند جایگاه شایسته خود را به عنوان یک نیروی جدی و قابل اتکاء در میان مردم ایران به دست آورند، بروز محتمل این اختلافات تصویری کهنه در بین عموم مردم است و به نظر می رسد اکثریت بزرگی از مردم از این دست بازی ها عبور کرده اند.

اتلاف منابع: تهیه یک قانون اساسی نیاز به زمان، تلاش و منابع دارد که می تواند به سازماندهی ها و فعالیت های مرتبط با سرنگونی دیکتاتوری اختصاص یابد. این مشکل تقریباً سالبه به انتفاء موضوع است چرا که کانون این تلاش را با بهره گیری از منابع خود انجام داده و نتیجه را برای بهره برداری، به هر طریقی که مردم یا گروه ها خود صلاح بدانند، تقدیم کرده است.

کانون حقوقدانان ایران

تیرماه ۱۴۰۳ برابر با ژوئیه ۲۰۲۴

<https://greenlawyers.wordpress.com>

متن پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران

دیباچه

ملت ایران، برای تامین و تضمین حاکمیت ملت بر اساس خرد جمعی مردم ایران بر مبنای موازین حقوق بشر، رفع تمامی اشکال تبعیض، احترام به حقوق یکایک مردم ایران، و احترام به سایر ملل و برقراری و حفظ روابط صلح آمیز با جهان، قانون اساسی زیر را برای کشور ایران مورد تأیید و تصویب قرار می دهد.

فصل اول - اصول کلی

مبحث اول: مبانی

اصل اول

نوع حکومت ایران {.....} است که ملت ایران در همه پرسى روز _____ با اکثریت _____ درصدی از افراد واجد شرایط به آن رای مثبت داد. تغییر نوع حکومت تنها بر اساس همه پرسى طبق اصول آتی این قانون ممکن است.

گزینه یک: پادشاهی

گزینه دو: جمهوری ریاستی

گزینه سه: جمهوری پارلمانی

گزینه چهار: جمهوری اسلامی

گزینه پنج: جمهوری فدرال

توضیح:

- ساختار اصلی این پیش نویس پیشنهادی، بر اساس پادشاهی (از نوع دارای نخست وزیر معرفی شده از سوی مقام سلطنت و منتخب مجلس) و جمهوری ریاستی (از نوع دارای رئیس جمهور منتخب مردم، بدون در نظر گرفتن پست نخست وزیری) بنا شده است. گزینه های متناسب با دو نوع حکومت مورد اشاره، حسب مورد و به تفکیک در اصول مربوطه درج شده است.
- در هر دو ساختار حکومتی، اختیاراتی متعدد برای مقامات منطقه ای و محلی در سطح استان ها در نظر گرفته شده است. این مقامات اغلب با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند.

- پیش نویس حاضر به سادگی قابل تبدیل به ساختار جمهوری پارلمانی (از نوع دارای رئیس جمهور منتخب مردم و نخست وزیر معرفی شده از سوی رئیس جمهور و منتخب مجلس شورای ملی) است. نوع حکومت در بسیاری موارد، مستلزم تغییر در اصول اساسی و مهم این پیش نویس نیست و عمدتاً در برخی ساختارها به ویژه قوه مجریه تأثیراتی دارد و تنها در برخی اصول، اعمال تغییراتی را ایجاب می کند.
- بدیهی است که نهایتاً تصمیم در مورد برگزیدن از میان گزینه های بالا، یا هر شکل و محتوای دیگر حکومت، بر عهده نمایندگان مردم در شورای تدوین قانون اساسی نوین ایران و رای مردم خواهد بود. نکته آخر این که ترتیب ساختارهای مندرج در بالا بر اساس آخرین برآوردهای کانون، در بهار سال ۱۴۰۳ در پنج استان کشور، از تعداد طرفداران این ساختارها بوده است و می تواند حسب تحولات آتی، تدبیری متفاوت را ایجاب کند.^۶

اصل دوم

ایران، دارای حکومتی است بر پایه اصول زیر:

۱. حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گیری از دستاوردهای دانش در جوامع بشری،
۲. تضمین آزادی، برابری و سایر حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی،
۳. تضمین حق حیات و امنیت شخصی، حفظ کرامت انسان ها، و مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل و حریم خصوصی اشخاص از تعرض،
۴. نفی هرگونه رفتار یا کیفر ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه،
۵. تضمین برخورداری غیر تبعیض آمیز همه جنسیت ها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و تعیین وظایف برای آنان بر اساس عدالت،
۶. تضمین حق برخورداری کودکان، مادران، سالمندان، بیماران و نیازمندان از حمایت ویژه،
۷. رعایت و تضمین تفکیک و استقلال کامل قوا، با رعایت اصل حاکمیت رای مردم،
۸. تضمین مشارکت تمام مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، و اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی از راه انتخابات مستقیم و بلاواسطه توسط مردم،
۹. برخورداری کلیه گروه ها، آئین ها و اقوام و عشایر اقصی نقاط میهن از حقوق مساوی،

^۶ توضیح مندرج در پراکنش های مربوط به نوع حکومت از این جهت اضافه شده است که عناوین جمهوری ریاستی، جمهوری پارلمانی، پادشاهی و غیره در رشته حقوق اساسی عناوینی کلی هستند و هر یک از آنها مجموعه ای از اشکال حکومتی را در بر می گیرد که تحت این عناوین کلی دسته بندی می شوند.

۱۰. تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت، و رفاه مطلوب و شایسته انسان از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات اجتماعی، و تحصیل رایگان،
۱۱. کوشش و حمایت همگانی و پیوسته برای پیشرفت در علوم، فنون، فرهنگ و هنر،
۱۲. تضمین استقلال و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور، ضمن داشتن تعامل با سایر کشورها،
۱۳. احترام به سایر ملل و برقراری روابط صلح آمیز با کشورهای جهان،
۱۴. همکاری با نهادهای بین المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرایط زیستی در جهان.

اصل سوم

آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد، گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیها و حقوق اساسی مردم را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

اصل چهارم

امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود که این امر از راه (الف) انتخابات مستقیم توسط عموم مردم، (ب) انتخابات مستقیم محلی مانند انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی، استانداران، فرمانداران، شهرداران و سایر موارد مندرج در قوانین، حسب مورد به وسیله مردم هر استان، شهر، بخش یا سایر تقسیمات کشوری، (ج) انتخاب توسط قشر یا صنفی خاص از مردم مانند انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی یا دیوان عالی کشور و امثال آن، و یا از راه (د) همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد صورت می پذیرد.

مبحث دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور

اصل پنجم

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. استفاده از سایر زبان ها و گویش ها در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است و تصمیم گیری در مورد این استفاده، با رای عموم مردم هر استان است. هر گونه تغییر در این اصل تنها با همه پرسی عمومی در

سطح کشور وفق موازین این قانون و سایر قوانین امکان پذیر است.

اصل ششم

تقویم رسمی کشور، تقویم ایرانی {.....} است.

گزینه یک: شاهنشاهی با مبداء _____

گزینه دو: خورشیدی جلالی

گزینه سه: هجری خورشیدی و قمری

اصل هفتم

پرچم رسمی ایران دارای سه نوار با عرض مساوی به ترتیب از بالا به پائین به رنگهای سبز، سفید و

سرخ {.....} در مرکز پرچم است.

گزینه یک: با نشان شیروخورشید بدون شمشیر و تاج

گزینه دو: با نشان شیروخورشید با شمشیر و تاج

گزینه سه: با نام ایران به خط نستعلیق

گزینه چهار: بدون هیچ نشان بر روی آن

گزینه پنجم: با نشان فروهر

توضیح: موارد فوق صرفاً بر اساس برداشت هائی در خصوص ترجیحات عموم درج شده اند و ترتیب

آنها به دلیل در دست نداشتن آمار قابل اتکاء، نشان دهنده اولویت یا ترجیح مبتنی بر

مستندات نیست.

فصل دوم - حقوق اساسی ملت

اصل هشتم

مردم ایران از هر گروه، آئین، قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی و حق مشارکت مستقیم در اداره

امور کل کشور و امور منطقه خویش برخوردارند و اعتقادات، رنگ، نژاد، زبان، جنسیت و مانند اینها

سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل نهم

همه افراد ملت صرف نظر از جنسیت آنها به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و به طور

غیرتبعیض آمیز از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. در تدوین

قوانین باید تا حداکثر ممکن حمایت ویژه از کودکان، مادران، سالمندان، بیماران و نیازمندان را منظور داشت.

اصل دهم

حقوق اساسی مانند آزادی بیان، حق امنیت شخصی، حریم و شیوه خصوصی زندگی اشخاص، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و مانند اینها را نمی توان از هیچیک از افراد یا اقلیت ها به استناد نظر اکثریت ولو با وضع قانون مورد تعرض قرارداد.

اصل یازدهم

قوه مقننه، قضائیه و مجریه موظفند سریعاً نسبت به اصلاح کلیه قوانین مغایر با حقوق بشر اقدام لازم را به عمل آورند و در تدوین و تصویب قوانین و مقررات به طور مداوم به حقوق بشر توجه کامل نمایند. با توجه به ستم مضاعف تاریخی به زنان، زدودن تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان، از جمله در حقوق مدنی در زمینه ازدواج و طلاق، ارث، مسائل تابعیت، و مانند آن، و در حقوق کیفری در زمینه مجازات ها، شهادت، و مانند آن، از اولویت ویژه برخوردار است.

اصل دوازدهم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل و حریم خصوصی اشخاص از تعرض مصون است. قرارها و احکام قطعی دادسراها و دادگاهها که وفق قوانین صادر شده باشد مشمول این اصل نمی شوند.

اصل سیزدهم

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به دلیل داشتن، ابراز و تبلیغ عقیده ای مورد مواخذه، تعرض یا مجازات قرار داد.

اصل چهاردهم

اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی همه افراد امری شخصی، محترم، مصون و جدای از سیاست رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود، بدون توهین به دیگر اشخاص با زیر پا گذاشتن حقوق آنان، آزادند. انتخاب یا تغییر اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی امری شخصی و آزاد است. اجرای هیچ فعل یا ترک فعل مبتنی بر اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی را، چه در خفا و چه در انظار، نمی توان به هیچکس حتی صغار تحمیل کرد. تخصیص یا استفاده از بودجه و اموال عمومی برای تاسیس هر نوع اماکن یا موسسات، یا نظام آموزشی کشور، برای تبلیغ یا آموزش اعتقادات مذهبی و ضد مذهبی ممنوع است. احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) ادیان و مذاهب، تا جائیکه بنا به تشخیص دادگاه ها مخالف قوانین موضوعه

کشور، حقوق بشر، نظم عمومی و اخلاق حسنه در معنای حقوقی آن نباشد، و دعاوی مربوط به این احوال در دادگاهها، رسمیت دارند.

اصل پانزدهم

داشتن یا نداشتن حجاب یا سایر نشانه های مذهبی و غیر آن آزاد است.

اصل شانزدهم

جرم سیاسی وجود ندارد. هر کس در حین انجام فعالیت سیاسی نسبت به اشخاص حقیقی و یا حقوقی مرتکب جرمی مانند افتراء شود و یا حقوق آنان را زیر پا بگذارد، طبق قانون حسب مورد مجازات یا موظف به جبران خسارات وارده به شخص مربوطه خواهد شد.

اصل هفدهم

با ذکر شناسنامه ناشر، چاپ کتاب نیاز به مجوز ندارد. راه اندازی نشریات، مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سایر رسانه های گروهی آزاد است. نهاد یا وزارتخانه متولی در دولت موظف است وفق قوانین مصوب مجلس شورای ملی نسبت به ثبت این رسانه ها اقدام نمایند. این انتشارات و رسانه ها در بیان مطالب در صورت رعایت حقوق اشخاص آزاد هستند. تفصیل این اصل را قانون تعیین می کند.

اصل هیجدهم

بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، تجسس و افشای هر نوع مخبرات و پیام اعم از معمولی یا الکترونیکی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع و مستوجب کیفر است مگر به حکم قانون و با نظارت و حکم قاضی صالح.

اصل نوزدهم

تشکیل سازمان ها و نهاد های غیردولتی، احزاب، جمعیت ها، انجمن ها و اتحادیه های سیاسی و صنفی آزاد است. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. وزارت کشور و وزارت کار موظفند وفق قوانین مصوب مجلس شورای ملی نسبت به ثبت و همکاری با این تشکل ها اقدام نمایند.

اصل بیستم

تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، آزاد و حق افراد است. زمان و مکان اجتماعات و راهپیمایی ها باید حداقل ۷۲ ساعت کاری قبل از انجام به وزارت کشور (یعنی در

مراکز استان ها به استانداری، در شهرستان ها به فرمانداری و در سایر واحدهای تقسیم کشوری به بخشداری) اطلاع داده شود تا تدارک لازم جهت حفظ امنیت شرکت کنندگان و سایرین صورت گیرد. وزارت کشور حداکثر ظرف ۴۸ ساعت (دو روز کاری) از زمان وصول تقاضا موظف به صدور مجوز یا اعلام صریح دلایل عدم صدور آن در زمان یا مکان مورد تقاضا، و پیشنهاد نزدیکترین زمان و مکان جایگزین خواهد بود. متقاضی در صورت اعتراض، حق شکایت از تصمیم وزارت کشور را وفق قوانین مربوطه خواهد داشت. رسیدگی به این شکایت ظرف حداکثر ده روز از زمان وصول آن توسط محاکم صالح که قانون تعیین می کند به عمل خواهد آمد.

اصل بیست و یکم

اعتصاب یکی از ابزارهای احقاق حق است. شرایط آن را قانون تعیین می کند.

اصل بیست و دوم

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف قوانین، نظم عمومی، اخلاق حسنه و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. هر گونه گزینش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان ممنوع است و تخلف از آن جنبه کیفری خواهد داشت.

اصل بیست و سوم

برخورداری از تامین اجتماعی در هنگام بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، معلولیت، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای همه ایرانیان تامین کند. در هر حال پوشش قابل قبول بیمه درمانی رایگان و حداقل مستمری، که میزان آن را در هر مورد قانون تعیین خواهد کرد، برای هر فرد ایرانی زیر ۱۸ سال و افراد بالای ۶۵ سال، صرف نظر از داشتن یا نداشتن سنوات شغلی، بر عهده دولت است. قوه مقننه و مجریه موظفند با توجه به منابع مالی و سایر امکانات، نسبت به گسترش پوشش بیمه درمانی و پائین آوردن تدریجی سن مشمول خدمات درمانی رایگان و حداقل مستمری تلاش کنند.

اصل بیست و چهارم

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان سطح کاردانی، با رعایت استانداردهای مطلوب آموزشی فراهم سازد و، وسائل تحصیلات بالاتر از آن را تا حداکثر

ممکن، به طور رایگان گسترش دهد. این اصل مانع در نظر گرفتن سازوکارهای تشویقی و حمایتی از بخش خصوصی برای ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی نیست.

اصل بیست و پنجم

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، در حد توان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل بیست و ششم

اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. هیچ عملی جرم نیست مگر در قوانین کیفری به آن تصریح شده باشد. مجازات های تعیین شده در قوانین در صورتی قابل اجرا خواهند بود که پس از تصویب قانونی توسط مجلس شورای ملی، به ترتیبی که قانون تعیین خواهد کرد، در مجموعه ای شامل قوانین کیفری درج شده و در اختیار عموم در سراسر کشور قرار گرفته باشد. تعیین جرائم در صلاحیت انحصاری مجلس شورای ملی است که بدون پیش فرض های سنتی، تنها بر اساس مطالعه ضرورت های جامعه و دستاوردهای علمی در مورد کلیه جنبه های فردی و اجتماعی انسانها، و با رعایت اصول حقوق بشر، و با رویکرد جرم زدائی، صورت می پذیرد.

اصل بیست و هفتم

هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، حداکثر ظرف یک ماه فراهم گردد. در صورت محکومیت متهم، مدت بازداشت موقت از مدت محکومیت وی کسر خواهد شد. متخلف از این اصل علاوه بر انفصال دائم از کلیه خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است، به سایر مجازاتهای مندرج در قانون نیز محکوم می شود.

اصل بیست و هشتم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از رجوع به دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل بیست و نهم

در همه رسیدگی های کیفری طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی مالی یا غیرمالی برای انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی ام

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و یکم

اعدام به هر صورت و تحت هر شرایط و به هر شکل اعم از تیرباران، حلق آویز کردن، سنگسار، و دیگر اشکال متصور، کلاً ممنوع است. حبس انفرادی بیش از ۷۲ ساعت، بیش از چهار بار در سال، و هر گونه شکنجه و آزار جسمی یا روحی به هر دلیل از جمله برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است، به سایر مجازات های مندرج در قانون نیز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.

اصل سی و دوم

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. متخلف از این اصل، ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است، به سایر مجازات های مندرج در قانون نیز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.

اصل سی و سوم

مکان و امکانات زندان های کشور باید در اداره مربوطه در قوه قضائیه به ثبت رسیده و فهرست آن در اختیار قوه مقننه قرار داده شود و از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسد. درب کلیه زندانها باید به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ویژه سه قوه و نمایندگان مجلس شورای ملی، مجتمعاً یا منفرداً، و نیز نمایندگان ارگان های رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد باز باشد. متخلف از این اصل، ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است، به سایر مجازات های مندرج در قانون نیز محکوم می شود.

اصل سی و چهارم

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا

به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و پنجم

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل سی و هشتم

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او.

اصل سی و هفتم

اتباع خارجه می توانند با رعایت تساوی کامل برای جنسیت ها در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را به پذیرد یا خود آنها درخواست کنند یا به تشخیص دادگاه صالح اقدامی علیه تمامیت ارضی یا امنیت ملی کشور انجام داده یا جنایتی علیه اشخاص مرتکب شده باشند.

فصل سوم - اقتصاد و امور مالی

اصل سی و هشتم

ساختار اقتصاد کشور بر پایه سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است.
{.....} دولت موظف است با شفاف سازی و تدوین قوانین و تسهیل مقررات زمینه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی را هر چه بیشتر فراهم آورد. حدود و ضوابط مربوطه را قانون معین می کند.

گزینه یک: دولت حق انحصار فعالیتهای اقتصادی برای خود را ندارد مگر در مواردی که به تامین نیازهای ضروری و حقوق اساسی جامعه یا امنیت ملی کشور مربوط است.
گزینه دو: دولت حق انحصار فعالیتهای اقتصادی برای خود را ندارد.

اصل سی و نهم

اموال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگلها، نزارها، بیسه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عامه و حسب مورد با رعایت قوانین و مصوبات مجلس شورای ملی نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.

اصل چهارم

مالکیت شخصی که از راه قانونی باشد محترم است. هر کس مالک حاصل کسب و کار قانونی خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند یا حقوق اساسی و انسانی وی را مورد تعدی قرار دهد. تفصیل آن را قانون معین می کند.

اصل چهل و یکم

دسترسی آزادانه به اطلاعات به طور اعم، به ویژه در مورد عملکرد سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادها و موسسات عمومی، حق مردم است. مواردی از اطلاعات و اسناد که افشای آنها تا دوره ای معین ممکن است بر خلاف مصالح ملی باشد، به وسیله قانون مصوب مجلس شورای ملی تعیین می شود. قوای مذکور و نهادها و موسسات عمومی موظفند ساز و کار مناسب برای بایگانی معمولی و الکترونیکی جهت نگهداری اسناد و مدارک به گونه ای که امکان امحاء یا دستکاری آنها وجود نداشته باشد را ایجاد کنند.

اصل چهل و دوم

در بهره برداری از منابع طبیعی با رعایت موازین علمی و زیست محیطی مبتنی بر توسعه پایدار، و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، نباید تبعیض در کار باشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و سوم

دولت موظف است ثروتهای ناشی از غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و یا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر قانونی را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن صاحب حق، به خزانه دولت واریز نماید. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت در دادگاه صالح به وسیله دولت اجراء شود. در مواردی که موضوع به نحوی مربوط به دولت یا نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و یا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند می شود، هر شخص ایرانی می تواند مراتب را به قوه قضائیه اعلام کند یا خود راساً به طرح شکایت در دادگستری بپردازد. در صورت اخیر، این شخص در صورت اخذ رای قطعی در دادگاه صالح دال بر اثبات مدعا، مستحق دریافت حق الزحمه

بر اساس تعرفه و کلاء، از محل وجوه اخذ شده طی اجرای حکم، خواهد بود.

اصل چهل و چهارم

حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، و نیز حفظ و نگهداری میراث فرهنگی و تاریخی کشور، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی یا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست ملازمه پیدا کند یا موجب آسیب یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی شود، ممنوع است. همچنین دولت موظف به ایجاد سازوکارهای مناسب برای تامین مالی حفظ و نگهداری محیط زیست و میراث فرهنگی و تاریخی، به ترتیب از طریق درآمد زائی خودگردان آنها، در نظر گرفتن تسهیلات مالیاتی و مانند آن، و در صورت نیاز تصویب بودجه عمومی خواهد بود. تفصیل این اصل و مسئولیت های مدنی و کیفری ناشی از تخلف از آن را قانون تعیین می کند.

اصل چهل و پنجم

هیچ نوع مالیات، عوارض و امثال آن وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

اصل چهل و ششم

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم می شود. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل چهل و هفتم

کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

اصل چهل و هشتم

دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای ملی است. سازمان و اداره امور آن در پایتخت و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل چهل و نهم

دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به

مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل چهارم - حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

اصل پنجاهم

ملت حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویش است. هیچکس نمی تواند این حق را از ملت سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.

اصل پنجاه و یکم

قوای حاکم در ایران عبارت هستند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که بطور مستقل از یکدیگر هستند. اعمال قوای سه گانه بر طبق اصول آینده این قانون مورد نظارت قرار می گیرد.

اصل پنجاه و دوم

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحل که در اصول بعد می آید برای اجراء به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.

اصل پنجاه و سوم

در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. مراجعه به آرا عمومی، به درخواست سه چهارم اعضای هیئت دولت یا نیمی از نمایندگان مجلس شورای ملی یا یک چهارم جمعیت کل واجدین شرایط رای دادن، در دستور کار مجلس قرار می گیرد و باید مآلاً به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل پنجاه و چهارم

گزینه یک: اعمال قوه مجریه از طریق مقام سلطنت (پادشاه یا ملکه، حسب مورد)، نخست وزیر و وزراء است. (پادشاهی)

گزینه دو: اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا است. (جمهوری ریاستی)

اصل پنجاه و پنجم

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق قانون تشکیل شود و به حل و

فصل پنجم - قوه مقننه

مبحث اول - مجلس شورای ملی

اصل پنجاه و ششم

مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می شود. شرایط انتخاب کنندگان، دارا بودن تابعیت ایرانی، حداقل مدرک پایان تحصیلات دوره ابتدائی و حداقل ۱۸ سال سن است. شرایط انتخاب شوندگان، دارا بودن تابعیت ایرانی، حداقل ۲۵ سال سن، مدرک کارشناسی، و نداشتن پیشینه کیفری در جرائم جنائی، جنحه یا مالی یا سایر جرائمی که قانون انتخابات تعیین می کند، است. کیفیت انتخابات برای تضمین اعمال نظر مستقیم مردم و شرایط لازم و کافی برای تضمین سلامت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

گزینه یک: نگه داشتن عبارات داخل براکت ها در متن این اصل

گزینه دو: حذف عبارات داخل براکت ها در متن این اصل

اصل پنجاه و هفتم

دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل پنجاه و هشتم

عده نمایندگان مجلس شورای ملی به طور متوسط یک نفر در ازای هر دویست هزار نفر ایرانی است. از تاریخ نخستین همه پرسی این قانون، هر ده سال یکبار و بر اساس جمعیت جدید کشور، افزایش تعداد نمایندگان با تصویب اکثریت مطلق (یعنی نصف به علاوه یک نفر) از کل نمایندگان مجلس شورای ملی صورت می پذیرد. محدوده حوزه های انتخابیه را قانون معین می کند.

اصل پنجاه و نهم

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت اکثریت نسبی (یعنی کسب بیشترین آراء ولو بدون اکثریت مطلق) نمایندگان مجلس لازم است.

اصل شصت ام

ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و دوره تصدی آنها، تعداد کمیسیونها، و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می گردد.

اصل شصت و یکم

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن سوگندنامه را امضا نمایند:

"من در برابر ملت ایران سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که نگهبان ایران، منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظایف و کالت، امانت را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و خدمت به مردم پایبند باشم. از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را در مد نظر داشته باشم."

نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را بجای آورند. نمایندگان در صورت تمایل می توانند با گذاشتن دست بر کتاب مقدس دین خود تحلیف را انجام دهند.

اصل شصت و دوم

در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، به پیشنهاد {.....} و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدتی معین متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. این توقف باید در اولین فرصت و حداکثر در پایان زمان اشغال رفع شود. رسیدگی به تخلف از این اصل در صلاحیت دادگاه قانون اساسی است.

گزینه یک: مقام سلطنت (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور (جمهوری ریاستی)

اصل شصت و سوم

مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق صدا و سیمای ملی و یک ویژه نامه روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای {.....} یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می شود. مصوبات جلسات غیرعلنی در صورتی معتبر است که به

تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد. گزارشات و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری به تشخیص و رای اکثریت مطلق کل نمایندگان مجلس شورای ملی، برای اطلاع عموم منتشر گردد.

گزینه یک: مقام سلطنت یا نخست وزیر (پادشاهی)
گزینه دو: رئیس جمهور (جمهوری ریاستی)

اصل شصت و چهارم

{.....} به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضور هستند و هر گاه نمایندگان تقاضا کنند مطالب وزرا استماع می شود.

گزینه یک: مقام سلطنت، نخست وزیر، معاونان آنان و وزیران (پادشاهی)
گزینه دو: رئیس جمهور، معاونان وی و وزیران (جمهوری ریاستی)

مبحث دوم - اختیارات و صلاحیت مجلس شورای ملی

اصل شصت و پنجم

مجلس شورای ملی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. اعلام طرح ها و لوایح به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ذیربط قبل از بررسی در مجلس و نیز حضور نمایندگان آنها جهت اظهار نظر مشورتی در مجلس هنگام بررسی این طرح ها و لوایح لازم است. تفصیل آن را قانون تعیین می کند.

اصل شصت و ششم

مجلس شورای ملی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل هشتاد و هشتم آمده بر عهده دادگاه قانون اساسی است.

اصل شصت و هفتم

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند نیست.

اصل شصت و هشتم

لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد

حداقل پنج درصد از نمایندگان، در مجلس شورای ملی قابل طرح است.

اصل شصت و نهم

طرحهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد مگر اینکه قبول مطرح شدن آنها بدواً به تصویب مجلس برسد.

اصل هفتادم

مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور به طور اعم، از جمله قوای مجریه و قضائیه، را دارد.

اصل هفتاد و یکم

عهدنامه ها، کنوانسیون ها، پیمان نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی موجد تعهدات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، صرف نظر از این که چه نامی بر آن گذاشته شده باشد، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل هفتاد و دوم

هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم کل نمایندگان مجلس شورای ملی برسد.

اصل هفتاد و سوم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب اکثریت مطلق مجلس شورای ملی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند که در این صورت رای دو سوم نمایندگان مجلس لازم است.

اصل هفتاد و چهارم

گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی و اطلاع عموم از طریق روزنامه رسمی کشور و صدا و سیما می باشد.

اصل هفتاد و پنجم

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در برخی امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات که به تامین نیازهای ضروري یا حقوق اساسي جامعه یا امور نظامي یا امنیت ملي کشور مربوط است به خارجیان مطلقاً ممنوع است. موارد آن را قانون، حسب شرایط سیاسي و اقتصادی در هر دوره زمانی، تعیین می کند.

اصل هفتاد و هشتم

استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت. به کار گرفتن کارشناسان خارجی در زمینه های مرتبط با امور نظامي و امنیتی با تصویب مجلس شورای ملي و در سایر موارد با تصویب هیئت وزیران ممکن است. تفصیل این اصل را قانون تعیین می کند.

اصل هفتاد و نهم

بناها و اموال دولتی که از نفایس ملي باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب دو سوم آراء کل نمایندگان مجلس شورای ملي، آنهم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

اصل هفتاد و دهم

هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

اصل هفتاد و یازدهم

به منظور کمک به تدوین هر چه بهتر قوانین و تضمین مشارکت اقشار متخصص در روند قانونگذاری، مجلس کمیسیون هائی تخصصی را در امور اقتصادی، کار و امور اجتماعی، آموزش و تحقیقات، سیاست خارجی، بهداشت و درمان، برنامه و بودجه، انرژی و سایر موارد به تشخیص مجلس، جهت بررسی و یا تدوین پیش نویس طرحها و لوایح و ارائه مشورت به مجلس و نمایندگان مجلس، تشکیل خواهد داد. اعضای هر کمیسیون متشکل از حداقل پانزده نفر نماینده مجلس به انتخاب خود مجلس و به تعداد مساوی کارشناس با تخصص مرتبط، به انتخاب دانش آموختگان دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط در سطح کشور، خواهد بود. ترکیب کمیسیون امنیت ملي از این اصل مستثنی است. تفصیل این اصل در خصوص شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، روش انتخاب و سایر ترتیبات را قانون تعیین می کند.

اصل هشتادم

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار

قانونگزاری را به شخص یا گروهی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل شصت و ششم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

همچنین مجلس شورای ملی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل شصت و ششم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. مصوبات دولت نباید با قوانین و مقررات عمومی کشور مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر با مجلس شورای ملی و بر اساس درخواست حداقل ده درصد نمایندگان است. تشخیص مجلس مانع از حق رجوع افراد به دادگاه قانون اساسی جهت تشخیص تعارض با قانون اساسی و رجوع به دیوان عدالت اداری در موارد تعارض با قوانین عادی نخواهد بود.

اصل هشتاد و یکم

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود در مجلس یا خارج از آن کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند چه در حین نمایندگی و چه پس از آن مورد پیگرد و مجازات قرار داد.

اصل هشتاد و دوم

{.....} برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.

گزینه یک: نخست وزیر	(پادشاهی)
گزینه دو: رئیس جمهور	(جمهوری ریاستی)

اصل هشتاد و سوم

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای ملی از {.....}، یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، {.....} یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد {.....} بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.

گزینه یک: نخست وزیر | نخست وزیر | نخست وزیر (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور | رئیس جمهور | رئیس جمهور (جمهوری ریاستی)

اصل هشتاد و چهارم

نمایندگان مجلس شورای ملی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده درصد نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد، هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.

در صورتی که حداقل یک چهارم از نمایندگان مجلس شورای ملی {.....} را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، {.....} باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ {.....}، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به وی رای اعتماد ندادند مراتب جهت اجراء به اطلاع {.....} می رسد.

گزینه یک: نخست وزیر | نخست وزیر | مقام سلطنت (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور | رئیس جمهور | رئیس جمهور | شورای ریاست جمهوری مرکب

از معاون اول رییس جمهور، رییس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای ملی

(جمهوری ریاستی)

اصل هشتاد و پنجم

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای ملی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را به شاکی اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد نتیجه را به اطلاع مردم برساند و در صورت تشخیص جرم مراتب را جهت اقدام به اطلاع

دادستان کل کشور نیز برساند. در موارد نقض قانون اساسی، مجلس موظف به گزارش آن به دادگاه قانون اساسی خواهد بود.

اصل هشتاد و ششم

به منظور تضمین و تشخیص رعایت قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی و دولت با آن در صورت طرح موضوع از طریق دادخواست توسط هر شخص، و سایر وظایف مندرج در این قانون و سایر قوانین، دادگاه قانون اساسی با ترکیب زیر، به عنوان قضات این دادگاه، تشکیل می شود:

- ده نفر از قضات شاغل یا بازنشسته با حداقل سابقه پانزده سال کار قضائی به انتخاب قضات کشور.

- ده نفر از حقوقدانان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها و صاحب نظران رشته حقوق، به انتخاب دانش آموختگان رشته حقوق دارای حداقل مدرک کارشناسی.

- پنج نفر از وکلای دادگستری با حداقل بیست سال سابقه عضویت در کانون و کلاء به انتخاب اعضای کانون و کلاء.

تفصیل این اصل را قانون تعیین می کند.

اصل هشتاد و هفتم

اعضای دادگاه قانون اساسی برای مدت ده سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن پنج سال، نیمی از اعضای هر یک از دسته های اول و دوم و سه نفر از اعضای دسته سوم، مذکور در اصل هشتاد و ششم به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه به جای آنها انتخاب می شوند.

اصل هشتاد و هشتم

تشخیص تعارض مصوبات قوای مقننه و مجریه با قانون اساسی با حکم دادگاه قانون اساسی است که بر اساس نظر نصف به علاوه یک کل اعضای این دادگاه صادر می شود.

اصل هشتاد و نهم

تفسیر قانون اساسی به درخواست هر یک از روسای سه قوه، مجلس شورای ملی، دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری، بر عهده دادگاه قانون اساسی است که با تصویب نصف به علاوه یک اعضای

این دادگاه انجام می شود.

اصل نودم

دادگاه قانون اساسی رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات ریاست قوه مجریه با رعایت اصل یکصد و یکم، انتخابات مجلس شورای ملی، و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. جلسات دادگاه باید از طریق صدا و سیما، ملی و/یا شبکه های قابل دسترس عموم به اطلاع مردم برسد.

فصل ششم - شوراهای منطقه ای و محلی

اصل نود و یکم

برای مشارکت مستقیم مردم در نظارت بر حسن اجرای امور و پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر استان، شهر، شهرستان، بخش و روستا، مجالسی به نام شورای استان، شهر، شهرستان، بخش و روستا تشکیل می شود که اعضای آن را مردم همان حوزه مربوطه به طور مستقیم انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات نظارتی و نحوه انتخاب و نظارت بر شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و تبعیت از قوانین کشور باشد قانون معین می کنند.

اصل نود و دوم

به منظور جلوگیری از تبعیض بین استان ها، تسهیل تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.

اصل نود و سوم

شورای عالی استانها و نیز شورای هر استان حق دارند در حدود وظایف خود، در صورت لزوم و نبود قانون مورد نظر طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل نود و چهارم

انحلال شوراهای جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراهای و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق شکایت به دادگاه صالح را دارد و دادگاه موظف به رسیدگی خارج از نوبت به آن است.

مبحث اول - ریاست قوه مجریه و وزراء

اصل نود و پنجم

گزینه یک: مقام سلطنت عالترین مقام رسمی کشور است و پس از درگذشت یا کناره گیری وی، جانشین وی از میان نامزدهای ایرانی الاصل، منحصرأ تابع ایران، حداقل ۳۵ سال سن، فاقد اعتیاد به مواد مخدر و الکل به شرحی که قانون تعیین می کند، نداشتن پیشینه کیفری در جرائم جنائی، جنحه، مالی یا سایر جرائمی که قانون انتخابات تعیین می کند، و نداشتن بیماری روحی، روانی و جسمی که مانع انجام وظایف این مقام گردد، از طریق انتخابات عمومی با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. مقام سلطنت وظیفه معرفی نخست وزیر به مجلس را بر عهده دارد. نخست وزیر مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد. (پادشاهی)

گزینه دو: مقام سلطنت عالترین مقام رسمی کشور است و برای بار نخست طی انتخابات عمومی با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و پس از درگذشت یا کناره گیری وی، یکی از فرزندان وی از طریق انتخابات عمومی با رای مستقیم مردم جانشین وی می شود. مقام سلطنت وظیفه معرفی نخست وزیر به مجلس را بر عهده دارد. نخست وزیر مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد. (پادشاهی)

گزینه سه: رئیس جمهور عالترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد. (جمهوری ریاستی)

اصل نود و ششم

گزینه یک: نخست وزیر توسط مقام سلطنت به مجلس شورای ملی معرفی و با رای اکثریت مطلق کل نمایندگان انتخاب می شود. انتخاب مجدد او تنها برای دو دوره دیگر بلامانع است. (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است. احراز پست ریاست جمهوری برای بیش از دو دوره بطور کل ممنوع است. (جمهوری ریاستی)

اصل نود و هفتم

{.....}

گزینه یک: نخست وزیر توسط مقام سلطنت از میان مردان، زنان یا سایر جنسیت ها با شرایط زیر انتخاب و به مجلس معرفی می شود: (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور از میان مردان، زنان یا سایر جنسیت ها، با شرایط زیر و با رای مستقیم مردم انتخاب می شود: (جمهوری ریاستی)

{.....}

گزینه یک: ایرانی الاصل، منحصرأ تابع ایران، دارای حداقل مدرک کارشناسی، حداقل ۳۰ سال سن، فاقد اعتیاد به مواد مخدر به شرحی که قانون تعیین می کند، نداشتن پیشینه کیفری در جرائم جنائی، جنحه، مالی یا سایر جرائمی که قانون انتخابات تعیین می کند.

گزینه دو: ایرانی الاصل، منحصرأ تابع ایران، دارای حداقل مدرک کارشناسی، حداقل ۳۰ سال سن، فاقد اعتیاد به مواد مخدر و الکل به شرحی که قانون تعیین می کند، نداشتن پیشینه کیفری در جرائم جنائی، جنحه، مالی یا سایر جرائمی که قانون انتخابات تعیین می کند، و نداشتن بیماری روحی، روانی و جسمی که مانع انجام وظایف ریاست جمهوری گردد.

گزینه سه: (منحصراً) تابع ایران، حداقل ۳۰ سال سن، فاقد اعتیاد به مواد مخدر و الکل به شرحی که قانون تعیین می کند، نداشتن پیشینه کیفری در جرائم جنائی، جنحه، مالی یا سایر جرائمی که قانون انتخابات تعیین می کند.

اصل نود و هشتم

گزینه یک: احزاب سیاسی شخص یا اشخاص مورد نظر خود را به مقام سلطنت معرفی کنند تا وی از میان این اشخاص یا هر شخص دیگر واجد شرایط مندرج در اصل نود و هفتم، فرد مورد نظر خود را به پارلمان معرفی نماید. (پادشاهی)

گزینه دو: نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را قانون معین می کند. (جمهوری ریاستی)

اصل نود و نهم

گزینه یک: نخست وزیر با اکثریت مطلق آراء کل نمایندگان مجلس انتخاب می شود. در صورتی که فرد معرفی شده از سوی مقام سلطنت چنین اکثریتی به دست نیاورد، دو هفته بعد برای

بار دوم رای گرفته می شود. در صورت عدم کسب اکثریت لازم، مقام سلطنت باید ظرف حداکثر دو هفته فرد واجد شرایط دیگری را به مجلس معرفی کند. در صورت طی دو مرحله فوق برای بار دوم و سپس بار سوم، و عدم کسب اکثریت لازم توسط نامزد دوم و سوم معرفی شده برای نخست وزیری، مقام سلطنت باید ظرف یک هفته دستور برگزاری انتخابات عمومی برای انتخاب نخست وزیر را صادر کند. تفصیل اجرای این اصل را قانون تعیین خواهد کرد. (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرا شرکت کنندگان، انتخاب می شود، ولی هر گاه در دور نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد، روز آخر هفته دو هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرا بیشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند. در صورت اعلام انصراف یا فوت یکی از دو نامزد در طول زمان بین دور اول و دور دوم، از زمان اعلام انصراف یا فوت نامزد تا برگزاری دور دوم باید حداقل یک هفته فاصله در نظر گرفته شود. سایر موارد را قانون معین می کند. (جمهوری ریاستی)

اصل یکصدم

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای انتخابات، به طور اعم، بر عهده هیئت نظارت بر انتخابات متشکل از ده نفر نماینده وزارت کشور به انتخاب هیئت دولت، ده نفر نماینده قوه قضائیه به انتخاب دیوان عالی کشور و سی و یک نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات هیئت نظارت بر انتخابات را دارا خواهد بود. تفصیل این اصل را قانون تعیین می کند.

اصل یکصد و یکم

گزینه یک: معرفی نامزد نخست وزیری به مجلس شورای ملی باید حداقل سه ماه پیش از پایان دوره نخست وزیری قبلی انجام شده باشد. در صورت عدم قطعی شدن انتخاب نخست وزیر قبل از پایان دوره نخست وزیری پیشین، مقام سلطنت وظایف نخست وزیر را تا انتخاب نخست وزیر جدید انجام خواهد داد. (پادشاهی)

گزینه دو: انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری

قبلی انجام شده باشد. در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام خواهد داد.
(جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و دوم

سایر جزئیات مربوط به انتخابات را قانون مربوط به انتخابات که توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده باشد تعیین خواهد کرد.

اصل یکصد و سوم

{.....} در مجلس شورای ملی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضا می نماید:

"من به عنوان {.....} در برابر ملت ایران و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم و سوگند یاد می کنم که نگهبان ایران، منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظایف {.....}، امانت را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم، همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته ام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلاای کشور، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و قدرتی را که ملت به عنوان امانت به من سپرده است همچون امینی درستکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

{.....} در صورت تمایل می تواند با گذاشتن دست بر کتاب مقدس دین خود مراسم تحلیف را به جای آورد. حکم آغاز به کار در همین جلسه و پس از اتیان سوگند توسط وی، به امضای رئیس مجلس و توسط وی از طرف ملت به {.....} داده خواهد شد.

گزینه یک: نخست وزیر | نخست وزیر | نخست وزیری | نخست وزیر | نخست وزیر
(پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور | رئیس جمهور | ریاست جمهوری | رئیس جمهور | رئیس جمهور
(جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و چهارم

{.....} در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین

عادی به عهده دارد در برابر {.....} مسئول است.

گزینه یک: نخست وزیر | مقام سلطنت، ملت و مجلس شورای ملی (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور | ملت و مجلس شورای ملی (جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و پنجم

{.....} موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل

قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجراء در اختیار مسئولان بگذارد.

گزینه یک: نخست وزیر (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور (جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و ششم

{.....} می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول بنا

به درخواست یا موافقت {.....} اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر

معاونتها را به عهده خواهد داشت.

گزینه یک: نخست وزیر | نخست وزیر (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور | رئیس جمهور (جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و هفتم

امضای اسناد مربوط به اتحادیه های بین المللی، عهدنامه ها، کنوانسیون ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه

ها و قراردادهای دولت ایران و هریک وزارتخانه ها و سازمان های تابعه یا وابسته به دولت، با سایر

دولتها یا بخش خصوصی خارجی پس از تصویب مجلس شورای ملی با {.....} یا

نماینده قانونی او است. پاراف اینگونه اسناد توسط {.....} یا نماینده قانونی او در

صورتی که هیچگونه آثار الزام آور نداشته باشد بلامانع است. {.....}

موارد فوق مراتب را ظرف پانزده روز به اطلاع مجلس برساند.

گزینه یک: مقام سلطنت | مقام سلطنت | مقام سلطنت و نخست وزیر منفرداً یا مجتمعاً

موظفند (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور | رئیس جمهور | رئیس جمهور موظف است (جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و هشتم

{.....} مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً

بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

گزینه یک: نخست وزیر

(پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور

(جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و نهم

{.....} می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت و با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات {.....} و هیئت وزیران خواهد بود.

گزینه یک: نخست وزیر | نخست وزیر

(پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور | رئیس جمهور

(جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و دهم

سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب {.....} تعیین می شوند. {.....} استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.

گزینه یک: نخست وزیر | نخست وزیر

(پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور | رئیس جمهور

(جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و یازدهم

علاوه بر وظایفی که به موجب اصول این قانون و قوانین عادی بر عهده {.....} قرار می گیرد، وظایف زیر نیز بر عهده شخص {.....} است و نمی توان آنها را بر عهده دیگری گذارد:

۱. فرماندهی کل نیروهای مسلح

۲. اعلان جنگ و صلح، با تصویب مجلس شورای ملی (در صورت برقراری و امکان تشکیل جلسه مجلس)

۳. نصب و عزل رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی با تصویب مجلس شورای ملی، و قبول استعفای آنان با اطلاع مجلس

۴. عفو یا تخفیف مجازات محکومین پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه

۵. اعطای نشانهای دولتی پس از پیشنهاد {.....}

گزینه یک: مقام سلطنت | مقام سلطنت | نخست وزیر یا مجلس شورای ملی

(پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور | رئیس جمهور | یکی از وزراء یا مجلس شورای ملی
(جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و دوازدهم

{.....} {استعفای خود را به {.....} {تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او {.....} پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.

گزینه یک: نخست وزیر | مقام سلطنت | مقام سلطنت (پادشاهی)
گزینه دو: رئیس جمهور | مجلس شورای ملی | توسط اکثریت مطلق کل نمایندگان مجلس
(جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و سیزدهم

گزینه یک: در صورت فوت، کناره گیری، عزل، یا ناتوانی از انجام وظیفه نخست وزیر به مدت بیش از یک ماه، به دلیل غیبت یا بیماری و امثال آن، یا در موردی که مدت نخست وزیری پایان یافته و نخست وزیر جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، و یا امور دیگری از این دست، مقام سلطنت وظایف نخست وزیری را به طور موقت بر عهده می گیرد. چنانچه در این مدت مقام سلطنت بنا به تشخیص خود یا اکثریت مطلق مجلس شورای ملی نتواند انجام وظیفه نماید، رئیس مجلس وظایف نخست وزیری را بر عهده می گیرد و در صورت عدم امکان بنا به تشخیص رئیس مجلس یا اکثریت مطلق مجلس شورای ملی، مجلس فردی را موقتاً برای تصدی وظایف نخست وزیری تعیین خواهد کرد. در صورتی که بنا به احراز اکثریت مطلق مجلس شورای ملی معلوم شود امکان بازگشت به کار نخست وزیر وجود ندارد، همه اشخاص جایگزین فوق الاشاره موظفند ترتیبی دهند که حداکثر ظرف مدت دو ماه از احراز عدم امکان بازگشت به کار نخست وزیر، نخست وزیر جدید معرفی و انتخاب شود. تفصیل این اصل را قانون تعیین خواهد کرد. (پادشاهی)

گزینه دو: در صورت فوت، کناره گیری، عزل، یا ناتوانی از انجام وظیفه رئیس جمهور به مدت بیش از دو ماه، به دلیل غیبت یا بیماری و امثال آن، یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این دست، شورایی به نام شورای ریاست جمهوری مرکب از معاون اول رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای ملی، همه وظایف ریاست جمهوری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد

دیگری به انتخاب مجلس شورای ملی، در شورا به جای وی منصوب می گردد. این شورا موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت دو ماه انتخابات ریاست جمهوری جدید برگزار شود. همچنین اگر رئیس جمهور بر اثر بیماری یا حادثه دیگری از انجام وظایف ریاست جمهوری موقتاً، به مدت دو ماه یا کمتر، ناتوان شود در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود. ریاست شورا بر عهده معاون اول رئیس جمهور و در غیاب وی به ترتیب بر عهده رئیس مجلس شورای ملی و رئیس قوه قضائیه خواهد بود. تفصیل این اصل را قانون تعیین خواهد کرد. (جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و چهاردهم

گزینه یک: در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای نخست وزیر بر عهده یکی از اشخاص مندرج در اصل یکصد و سیزدهم است، وزرا را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی برای همه پرسى اقدام نمود. (پادشاهی)

گزینه دو: در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور بر عهده شورای ریاست جمهوری است، وزرا را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی برای همه پرسى اقدام نمود. (جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و پانزدهم

وزرا توسط {.....} تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.

گزینه یک: نخست وزیر (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور (جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و شانزدهم

ریاست هیئت وزیران با {.....} است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیئت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد {.....} اتخاذ می شود لازم الاجراء است.

{.....} در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است.

گزینه یک: نخست وزیر | نخست وزیر | (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور | رئیس جمهور | رئیس جمهور (جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و هفدهم

وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا در خواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می ماند. استعفای وزراء و هیئت وزیران به {.....} تسلیم می شود. در صورت اخیر، هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. {.....} می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

گزینه یک: نخست وزیر | نخست وزیر | (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور | رئیس جمهور (جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و هجدهم

{.....} می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت یک سوم از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای ملی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.

گزینه یک: نخست وزیر | (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور (جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و نوزدهم

هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر {.....} و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز خواهد بود.

گزینه یک: نخست وزیر | (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور (جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و بیستم

علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح

قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید {.....} لازم الاجراء است.

تصوینامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع مجلس شورای ملی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد. نظر مجلس مانع از اعمال حق افراد در رجوع به دادگاه قانون اساسی جهت تشخیص تعارض با قانون اساسی و دیوان عدالت اداری بابت تعارض با قوانین عادی نخواهد بود.

گزینه یک: نخست وزیر (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور (جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و بیست و یکم

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا حل و فصل آن از طریق داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.

اصل یکصد و بیست و دوم

رسیدگی به اتهام {.....}، معاونان او و وزیران، در مورد جرائم مربوط به انجام وظایف شان در یکی از شعب دیوان عالی کشور و در مورد جرائم عادی در دادگاههای عمومی دادگستری، و در هر دو صورت با اطلاع مجلس شورای ملی، انجام می شود.

گزینه یک: نخست وزیر (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور (جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و بیست و سوم

{.....}، معاونان وی، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی است، نمایندگی مجلس شورای ملی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای دولتی و خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات، برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در

دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. داشتن سمت مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره یا مشاوره یا هر ترکیبی از اینها بطور همزمان در دو یا چند شرکت، موسسه یا نهاد دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت ها، موسسات و نهادهای عمومی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع است.

گزینه یک: نخست وزیر (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور (جمهوری ریاستی)

اصل یکصد و بیست و چهارم

دارایی {.....}، معاونان وی، وزیران، نمایندگان مجلس و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

گزینه یک: نخست وزیر (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور (جمهوری ریاستی)

مبحث دوم - ارتش ایران

اصل یکصد و بیست و پنجم

بجز نیروهای انتظامی که وفق قوانین تشکیل می شوند و تضمین امنیت جامعه و انجام وظایف ضابط قضائی را بر عهده دارند، ارتش ایران تنها نیروی نظامی کشور است. ارتش ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور را بر عهده دارد. ارتش مستقیماً و نیز از طریق وزارت دفاع در برابر مجلس نسبت به اقدامات خود پاسخگو است.

اصل یکصد و بیست و ششم

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای مسلح کشور پذیرفته نمی شود.

اصل یکصد و بیست و هفتم

استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است. موارد مربوط به همکاری با نهادهای سازمان ملل، و یا اجرای کنوانسیون ها و پیمان های بین المللی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد از این اصل مستثنی هستند.

اصل یکصد و بیست و هشتم

دولت می تواند در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی و آموزشی، استفاده کند به شرطی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید. در هر صورت و تحت هر شرایط، و به

منظور حفظ قداسات خدمات نیروهای مسلح به میهن و مردم، دخالت این نیروها، همانند سایر نیروهای مسلح، اطلاعاتی و امنیتی، در امور سیاسی و اقتصادی ممنوع است.

اصل یکصد و بیست و نهم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

اصل یکصد و سی ام

ترفع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل یکصد و سی و یکم

دولت موظف است برای همه افراد کشور امکانات آموزش نظامی را فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد. اختیاری یا اجباری بودن و سایر شرایط مربوط به خدمت نظامی حسب شرایط کشور، بر عهده مجلس شورای ملی است.

فصل هشتم - سیاست خارجی

اصل یکصد و سی و دوم

سیاست خارجی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، رعایت حقوق بشر و روابط صلح آمیز متقابل با جهان استوار است. دولت از طریق وزارت امور خارجه متولی سیاست خارجی کشور است و مجلس می تواند در باره سیاست خارجی دولت از طریق مصوبات خود نقش نظارتی و هدایتی داشته باشد.

اصل یکصد و سی و سوم

هر گونه قرارداد که موجب سلطه خارجیان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شوون کشور گردد ممنوع است. حدود آن را قانون تعیین می کند.

اصل یکصد و سی و چهارم

دولت ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی یا اجتماعی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران یا کنوانسیون های بین المللی که ایران آنها را امضاء کرده و به تصویب نهائی مجلس رسیده باشد، خائن به ملت خود یا تبهکار شناخته شوند.

اصل یکصد و سی و پنجم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

۱. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبه که قانون معین می کند،
۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و حقوق بشر،
۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین،
۴. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین،
۵. کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای سایر مقررات مدون جزایی،
۶. انجام وظایف نظارتی و سایر وظایف مندرج در قوانین ناظر بر روابط بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه.

اصل یکصد و سی و هشتم

به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، یک نفر از میان زنان و مردان و سایر جنسیت های حقوقدان عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر با سابقه حداقل پانزده سال کار قضاوت و/یا وکالت، به انتخاب قضات کشور و تصویب مجلس شورای ملی، برای مدت پنج سال، غیرقابل تمدید، به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می شود که عالیتین مقام قوه قضائیه است. عزل وی تنها در صورت محکومیت قطعی کیفری در اختیار مجموع اعضای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، و در سایر موارد با تصویب سه چهارم کل نمایندگان مجلس شورای ملی خواهد بود. تفصیل روش انتخاب و عزل را قانون تعیین می کند.

اصل یکصد و سی و هفتم

وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:

- ۱- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری بر اساس قانون و به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و سی و پنجم.
- ۲- تهیه لوایح قضایی با رعایت قانون اساسی.
- ۳- ریاست هیئت استخدام قضات متشکل از رئیس قوه قضائیه، پنج نفر از قضات دیوان عالی

کشور و پنج نفر از قضات دیوان عدالت اداری، که وظیفه استخدام قضات عادل، شایسته و دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق، عزل و نصب آنها، تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها را طبق قانون برعهده خواهد داشت.

اصل یکصد و سی و هشتم

مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

اصل یکصد و سی و نهم

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که قانون تعیین می کند تشکیل می گردد. قضات دیوان با رای قضات دادگستری انتخاب می شوند.

اصل یکصد و چهل

رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید از میان قضات عادل و آگاه به امور قضایی با سابقه حداقل پانزده سال کار قضائی توسط قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال، غیر قابل تمدید، انتخاب شوند. عزل آنها در اختیار همین دیوان و با اطلاع مجلس خواهد بود. قبول استعفای آنان با رئیس قوه قضائیه است.

اصل یکصد و چهل و یکم

صفات و شرایط قاضی با رعایت اصول قانون اساسی، بوسیله قانون معین می شود.

اصل یکصد و چهل و دوم

قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و اثبات جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد. ضمناً نمی توان بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم مستدل رئیس قوه قضائیه، دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.

اصل یکصد و چهل و سوم

دادرسی ها به طور علنی انجام می شود و حضور افراد و رسانه ها به طور اعم بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی حداقل یکی از طرفین دعوی تقاضا کنند که دادرسی علنی نباشد و دادگاه رسیدگی کننده به پرونده

آن را بپذیرد.

اصل یکصد و چهل و چهارم

احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاهها باید در احکام خود به تمام استدلالات طرفین یک به یک اشاره کنند و دلایل قبول یا رد آنها را صریحاً و به طور کامل و جداگانه بیان دارند.

اصل یکصد و چهل و پنجم

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوای حقوقی را در قوانین مدونه و رویه های قضائی بیابد و اگر نیابد در صورت امکان با استناد به عرف و اصول مسلم حقوقی حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل یکصد و چهل و ششم

هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.

اصل یکصد و چهل و هفتم

قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات موضوعه یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و ضمن صدور حکم مقتضی در پرونده مطروح، موضوع را جهت تصمیم گیری عمومی به اطلاع دیوان عدالت اداری برسانند. در هر حال، هر شخصی می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. در صورت اثبات مدعا، شخص مستحق دریافت پاداش معادل تعرفه وکالت به هزینه دستگاه اجرائی خوانده خواهد بود.

اصل یکصد و چهل و هشتم

هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت قصور یا تقصیر، مقصر شخصاً ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال ضرر شخص متضرر طبق قانون جبران خواهد شد.

اصل یکصد و چهل و نهم

برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش و سایر نیروهای مسلح، دادگاه های نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که

در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و از جهت طرز انتخاب قضات و سایر ترتیبات مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل یکصد و پنجاهم

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به کلیه مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی، تصمیمات مامورین دولت، ادارات، سازمان ها، و سایر واحدهای دولتی، و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول آنها مستلزم ذکر نام آنها است، و احقاق حقوق مردم، "دیوان عدالت اداری" دارای صلاحیت است. انتخاب اعضای این دیوان با قضات دادگستری، و انتخاب و عزل رئیس آن با اعضای این دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. تفصیل این اصل، حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

اصل یکصد و پنجاه و یکم

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضائیه انجام وظیفه می کند. انتخاب رئیس سازمان با معرفی رئیس قوه قضائیه، برای یک دوره پنج ساله، قابل تمدید تنها برای یک دوره پنج ساله دیگر، و عزل وی با درخواست رئیس قوه قضائیه، بر عهده دیوان عالی کشور است. قبول استعفای وی با رئیس قوه قضائیه خواهد بود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.

فصل دهم - رسانه های ملی

اصل یکصد و پنجاه و دوم

صدا و سیمای ملی ایران وظیفه اطلاع رسانی شفاف و رعایت آزادی عقیده و بیان، وفق موازین قانون اساسی و سایر قوانین کشور، را بر عهده دارد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای ملی ایران با مجلس شورای ملی است و شورایی مرکب از نمایندگان {.....} و رییس قوه قضائیه و مجلس شورای ملی (هر کدام سه نفر) بر این سازمان نظارت خواهد داشت. خط مشی و ترتیب اداره این سازمان و نظارت بر آن، و نیز شرایط ایجاد و اداره سایر رسانه هائی که با بودجه عمومی اداره می شوند را قانون مصوب مجلس شورای ملی تعیین می کند.

گزینۀ یک: نخست وزیر (پادشاهی)

فصل یازدهم - شورای عالی امنیت ملی

اصل یکصد و پنجاه و سوم

به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست {.....}، با وظایف زیر تشکیل می گردد:

- تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور.
- هماهنگ نمودن قوای مجریه، مقننه و قضائیه در زمینه تدابیر کلی دفاعی و امنیتی.
- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با خطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی.

گزینه یک: مقام سلطنت (پادشاهی)

گزینه دو: رئیس جمهور (جمهوری ریاستی)

سایر اعضای شورا عبارتند از:

- روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه
- رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح
- عالیترین مقام نیروی زمینی، هوایی، دریائی، و نیروهای دیگری که حسب قوانین در ارتش تشکیل می شود
- مسئول امور برنامه و بودجه
- سه نماینده به انتخاب مجلس
- وزیر امور خارجه، کشور، و امنیت ملی
- وزیر مربوط به موضوع معنونه حسب مورد

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود می تواند کمیته های فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور را تشکیل دهد. ریاست هر یک از کمیته های فرعی با شخصی است که از طرف شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف کمیته های فرعی و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

اصل یکصد و پنجاه و چهارم

با توجه به تحول جوامع بشری، تغییر نیازهای بشر، پیشرفت دانش بشری، و درک ضرورت تحول در قوانین و مقررات حاکم بر زندگی انسان، بازنگری در قانون اساسی ایران امکان پذیر است و به ترتیب زیر انجام می گیرد:

الف) هر بیست و پنج سال یک بار به طور منظم، یا
ب) در صورتی که ضرورت بازنگری یا متمم قانون اساسی به درخواست اکثریت مطلق نمایندگان مجلس مطرح و به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای ملی
برسد،

شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر و به ریاست رئیس مجلس جهت تهیه اصلاحیه یا متمم این قانون تشکیل می شود:

- روسای قوای سه گانه
- قضات دادگاه قانون اساسی
- پنج نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
- پنج نفر از قوه قضائیه به انتخاب قضات دیوان عالی کشور
- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس
- پنج نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها به انتخاب مجلس

مصوبات شورا باید طی یک همه پرسی به تصویب اکثریت پنجاه و پنج درصد شرکت کنندگان
برسد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای همه پرسی بر عهده هیئت نظارت بر همه پرسی متشکل از پنج نفر نماینده وزارت کشور به انتخاب هیئت دولت، پنج نفر نماینده قوه قضائیه به انتخاب دیوان عالی کشور و بیست و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات هیئت نظارت بر همه پرسی را دارا خواهد بود.
شیوه کار شورا، تفصیل ضوابط همه پرسی وسایر موارد را قانون تعیین می کند.

xxx

Page 101 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 102 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 103 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 104 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 105 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 106 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 107 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 108 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 109 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 110 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-

Page 111 is not part of this document and is left out here.

Full source: https://greenlawyers.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/1_irans-new-constitution_4th_en-